

(6)

HASLINA BINTI HUSSIN, HASNIRA BINTI HUSSIN DAN HASRIL

AINI BINTI HUSSIN

lwn.

HUSSIN BIN SAID

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar ((Pengerusi),) YA Haji Mohd Amran Bin Haji Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Ahli Panel)]

Pada 1 April 2018 / 25 Rejab 1440H]

- 0083 -

Permohonan Semakan No. 10000-003-0085-2018

(Permohonan Penetapan Masa Pelaksanaan Perintah)

Peguam Syarie Pemohon-Pemohon: Dato' Mohd Zaidi bin Haji Md. Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Syarie Responden: Siti Nor Aira Binti Mat Johar daripada Tetuan Aira & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon-Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan semakan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 5 Jun 2018 dalam kes no. 10200-099-0672-2017. Pemohon-Pemohon ingin mendapatkan suatu perintah bahawa:-

- i] Pemohon-Pemohon diberi kebenaran di bawah Seksyen 68(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menyemak semula terma ke 1 hingga 4 perintah kes tersebut .

- 
- ii] Lain-lain perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

Fakta Kes

- [2] Responden merupakan bapa kandung kepada Pemohon-Pemohon.
- [3] Pada 29/12/2015 Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan tuntutan penarikan harta-harta yang dihibahkan oleh Responden kepada Pemohon-Pemohon melalui kes no. 10200-044-0141-2009.
- [4] Pada 25/9/2017, Responden telah memfailkan Notis Permohonan dan Affidavit sokongan untuk menetapkan masa bagi pelaksanaan perintah tersebut melalui peruntukan Seksyen 152 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Responden memohon supaya Mahkamah memerintahkan Pemohon-Pemohon hendaklah memindahmilik dan/atau menandatangani Borang Pindahmilik dan/atau apa-apa dokumen berkaitan pindahmilik harta-harta yang terkandung dalam perintah.
- [5] Mahkamah telah mendengar permohonan pemohon dan membuat keputusan pada 5 Jun 2018. Mahkamah telah memerintahkan Pemohon-Pemohon memindah milik dan/atau menandatangani Borang Pindahmilik dan/atau apa-apa dokumen berkaitan pindah milik harta-harta yang terkandung dalam perintah dan mengembalikannya kepada Responden dalam tempoh 14 hari dari perintah.



ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Terlebih dahulu, kami ingin menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah peruntukan Subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan.

[7] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah,*” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah*[2013] JH36(2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz A. Majid* (kes no. 14000-003-0033-2012), kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* (kes no. 10000-003-0009-2011) dan kes *Adi Asri bin Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (kes no. 10000-003-0015-2012).

[8] Berdasarkan arahan amalan dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang



secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan YA Hakim Bicara atau perintah/penghakiman YA Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Kami dapati kes yang disemak merupakan suatu permohonan penetapan masa bagi pelaksanaan perintah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Keputusan kes telah dimuktamadkan oleh YA Hakim Bicara dengan menyertakan alasan penghakiman. Oleh yang demikian kami berpendapat proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes ini kerana bercanggah dengan Perenggan 4, Arahkan Amalan No 7 Tahun 2014.

Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir sesuatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah diguna pakai.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Permohonan Pemohon-Pemohon DITOLAK.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

1. **YAA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

3. **YA DATO'HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

